

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 718/2538
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง ศรีวรรณ แสงจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

หนังสือมอบอำนาจมีข้อความว่าให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจเรียกร้องทวงถามให้ชำระหนี้แจ้งบังคับจำนองหรือจำนำดำเนินคดีฟ้องร้องแก้ต่างทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวมตลอดถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษและมอบคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาในนามของธนาคารต่อพนักงานสอบสวนตลอดทั้งการเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมในคดีแพ่งคดีอาญาดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดีขอรับชำระหนี้คดีล้มละลายฯลฯเป็นการมอบอำนาจให้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามทวงถามและฟ้องร้องในคดีแพ่งสามัญโดยตรงเพื่อให้ผู้มอบอำนาจได้รับชำระหนี้เท่านั้นทั้งการฟ้องคดีล้มละลายก็เป็นการขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ต้องตกเป็นผู้ไร้ความสามารถในบางประการโดยเป็นบุคคลล้มละลายไม่ใช่เป็นการฟ้องเรียกหนี้ที่ค้างชำระกันอยู่ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เด็ดขาด และ พิพากษาให้
จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย

จำเลย ให้การ ต่อสู้ หลาย ประการ รวมทั้ง ให้การ ว่า โจทก์ ไม่เคยมอบ
อำนาจ ให้ ผู้ใด ฟ้อง จำเลย เป็น คดีล้มละลาย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ พิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติ ล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ขึ้น มา สู่ การ พิจารณา ของ ศาลฎีกา
เฉพาะ ปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่ง โจทก์ ฎีกา ว่า หนังสือมอบอำนาจ ตาม เอกสาร
หมายจ. 2 ข้อ 6 ที่ มอบอำนาจ ให้ ฟ้อง และ ดำเนินคดี แ่ง ย่อม หมายความว่า รวม
ถึงคดีแ่ง ทั้งหมด และ คดีล้มละลาย ก็ เป็น คดีแ่ง ประเภท หนึ่งผู้รับมอบอำนาจ
จึง มีอำนาจ ฟ้องคดี นี้ นั้น พิเคราะห์ แล้ว หนังสือมอบอำนาจ ตาม เอกสาร หมาย
จ. 2 ข้อ 6 มี ข้อความ ว่า "เรียกร้อง ทวงถามให้ ชำระหนี้ แจ่ง บังคับจำนอง หรือ
จำนำ ดำเนินคดี ฟ้องร้อง แก่ต่างทั้ง คดีแ่ง และ คดีอาญา รวม ตลอด ถึง การ ร้อง
ทุกข์ กล่าว โทษ และ มอบ คดีอาญา หรือ คดีแ่ง ที่ เกี่ยวเนื่อง กับ คดีอาญา ใน
นาม ของ ธนาคาร ต่อ พนักงานสอบสวน ตลอด ทั้ง การ เข้า เป็น โจทก์ร่วม หรือ
จำเลยร่วม ใน คดีแ่ง คดีอาญาดำเนิน กระบวนพิจารณา ใน ชั้น บังคับคดี ขอรับ
ชำระหนี้ คดีล้มละลาย ฯลฯ "เห็นว่า ข้อความ ตาม หนังสือมอบอำนาจ ดังกล่าว เป็น
การ มอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจ ดำเนินการ เกี่ยวกับการ ติดตาม
ทวงถาม และฟ้องร้อง เกี่ยวกับ คดีแ่ง สามัญ โดยตรง เพื่อให้ โจทก์ ซึ่ง เป็น ผู้
มอบอำนาจ ได้รับ ชำระหนี้ เท่านั้น ดัง จะ เห็น ได้ จาก ข้อความ ใน หนังสือมอบ

อำนาจ ที่ ว่า ให้ มีอำนาจ ขอรับ ชำระหนี้ ใน คดีล้มละลาย ได้ ด้วยแต่ ไม่มี
ข้อความ ใด ที่ จะ แสดง ให้ เห็นว่า โจทก์ ได้ มอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจ มี
อำนาจ ฟ้อง จำเลย เป็น คดีล้มละลาย และ การ ฟ้องคดีล้มละลาย ก็ ไม่ใช่ การ
ฟ้อง เรียกหนี้ ที่ ค้างชำระ กัน อยู่ แต่ เป็น การขอให้ ศาล พิจารณา ให้ ลูกหนี้
ต้อง ตกเป็น ผู้ไร้ความสามารถ ใน บาง ประการโดย เป็น บุคคล ล้มละลาย ซึ่ง เป็น
การ นอกเหนือ ข้อความ ใน หนังสือมอบอำนาจ ดังกล่าว ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า
โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้องจำเลย เป็น คดี นี้ และ พิจารณายก ฟ้อง ชอบแล้ว ฎีกา ของ
โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-สมาน เวทวินิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ